



Prot. n° 3831, del 04/07/2022

Oggetto: *“Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato”* di Squillace (CZ).

CUP: C87B20000570001 - CIG: 901104880B

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

(art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto l'esito della procedura di gara di cui all'oggetto, come risulta dai Verbali di gara n° 1, n° 2 e n° 3;

Vista la proposta di aggiudicazione del 01/04/2022;

Preso atto della determinazione n° 136 del 04/04/2022, provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione;

Preso atto, altresì, della determinazione n° 190 del 09/05/2022, provvedimento di rettifica dell'approvazione della proposta di aggiudicazione su menzionata, con la quale si sono approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, del servizio in oggetto all'operatore economico primo classificato: RTI costituenda tra CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) con sede in viale Europa zona P.I.P. snc a Catanzaro - P.I. 03074010798, ed impresa ROGU Costruzioni srl con sede in Catanzaro in via Francesco Crispi n. 88 - C.F. e P.I. 02995080799, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,167 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 18,500 % pari ad un importo netto di € 292.382,24 oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 32 comma 7) e 36 comma 5) primo periodo del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

Dato atto che si è provveduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, acquisendo la seguente documentazione:

- ✓ Certificato del Casellario Giudiziale;
- ✓ Certificato Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- ✓ Certificato del Casellario dei carichi pendenti;
- ✓ Certificato di regolarità fiscale;
- ✓ Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- ✓ Visura presso il Casellario informatico dell'ANAC;
- ✓ Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC;
- ✓ Certificato del Tribunale competente di inesistenza di procedura fallimentare e di assenza di procedure concorsuali per società;
- ✓ Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. dal Legale rappresentante dell'operatore economico, circa la regolarità ex legge 68/1999 e s.m.i.;
- ✓ Visura del registro delle imprese;
- ✓ Verifica dell'Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA);

- ✓ Verifica del Certificato del sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007;

Considerato, inoltre, che da un attento esame della “Verifica del nulla osta antimafia”, richiesta in data 05/04/2022 alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) tramite il portale di AVCPass, emerge che non è stato possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria, ma che la Prefettura-UTG competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori; inoltre precisa che questa Stazione Appaltante potrà conoscere gli esiti del procedimento direttamente collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);

Rilevato, pertanto, che dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50;

ATTESTA

che in data 04/07/2022, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016, per le ragioni indicate in premessa, è **intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione** disposta con la determinazione n° 137 del 04/04/2022;

Si precisa che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all’ufficio interessato; si chiede, pertanto, che venga introdotta nel contratto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono *“espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”*.

Dell’attestazione di cui sopra il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’appalto di che trattasi ne darà atto nella determinazione di aggiudicazione.

DICHIARA

1. di comunicare d’ufficio, nel rispetto di cui all’art. 76 comma 5, lettera a) del Codice, l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 gg., ai soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma;
2. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all’art. 32 commi 8, 9 e 10 del D. Lgs. n° 50/2016.

RENDE NOTO

- a) che gli atti sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Squillace;
- b) che il presente attestato sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Antonio Macaluso)

